

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2440/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นาง สาคร พรหมมณี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา , มาตรา 4, มาตรา 7, มาตรา 26,
มาตรา 75, มาตรา 76

กฤษฎาแห่งที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็นกฤษฎาแห่งจำนวน
เดียวกันกับกฤษฎาแห่งถุงใหญ่ที่จำเลยผลิตโดยการแบ่งบรรจุเป็นถุงเล็กเพื่อสะดวก
ในการจำหน่าย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผลิตกฤษฎาโดยการแบ่งบรรจุกฤษฎาแห่งจากถุงใหญ่แยก
บรรจุถุงเล็กได้จำนวน 99 ถุงเล็ก และจำเลยมีกฤษฎาแห่งดังกล่าวจำนวน 1 ถุงใหญ่
และกฤษฎาถุงเล็กจำนวน 99 ถุง ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับ
อนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7,
26, 75, 76, 102 ฯลฯ ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง เรียงกระทงลงโทษฐานผลิต
กัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 ปี และฐานมีกัญชาไว้ในความครอบครองเพื่อ
จำหน่าย จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำ
คุก 3 ปี ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิด
กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานผลิตกัญชาจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลด
โทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาว่า จำเลยกระทำผิดสองกรรม

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยผลิตกัญชาโดยการแบ่งบรรจุ
กัญชาแห้งจากถุงใหญ่แยกบรรจุเป็นถุงเล็กจำนวน 99 ถุง ส่วนกัญชาที่โจทก์ฟ้องว่า
จำเลยมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโจทก์บรรยายว่าจำเลยมีกัญชาแห้งดัง
กล่าวจำนวน 1 ถุงใหญ่ และกัญชาถุงเล็กจำนวน 99 ถุง จึงเป็นที่เห็นได้ว่ากัญชาที่
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้น ไม่ปรากฏว่าจำเลยเอามา
จากที่อื่นอีก หากแต่เป็นกัญชาแห้งจำนวนเดียวกันกับกัญชาแห้งถุงใหญ่ที่จำเลยแบ่ง
แยกออกมาบรรจุเป็นถุงเล็กเพื่อสะดวกในการจำหน่ายนั่นเอง การกระทำของจำเลย
ย่อมเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ